

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2695/2533

นางสุวรรณ สุขพานิช

โจทก์

นายสมิตร นุรักษ์ กับพวก

ผู้ร้อง

นางสมโภชน์ เลากุลจิตต์ กับพวก

จำเลย

นายสมิตร นุรักษ์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวิศาล วัชรภรณ์ ที่ 2 ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์และผู้ร้องทั้งสองตกลงกันได้โดยไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายต่อกันอีก ผู้ร้องทั้งสองมีความประสงค์ขอถอนฟ้องฎีกาไปรตอนุญาตและคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาแก่ผู้ร้องทั้งสองด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องไม่คัดค้าน (สำนวนร้องขัดทรัพย์ที่ 1 อันดับ 266)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2ชำระหนี้ตามสัญญาให้โจทก์ทั้งนี้ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 2631 ถึง 2702 และโฉนด 2544 รวม 73 แปลง เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลปึกเตียน (เดิมตำบลหนองจอก) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีชื่อนายศิริเลากุลจิตต์ (ผู้ตาย) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่าที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองของผู้ร้องทั้งสอง เนื่องจากเดิมที่ดินดังกล่าวมีหลัก

ฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์หมายเลข 20 หน้า 69 สารบบเล่ม เลขที่ 120 เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 59 ตาราง เป็นของนายศิริต่อมานายศิริได้ตกลง ขายให้แก่ผู้ร้องทั้งสองแต่ไม่ได้โอนทางทะเบียนเพียงแต่ส่งมอบการครอบครอง แล้ว ผู้ร้องทั้งสองได้มอบหมายให้นายศิริเป็นตัวแทนรังวัดออกโฉนดและแบ่งแยกเป็น โฉนดแปลงเล็ก ๆ ได้ 73 แปลง หลังจากนั้นนายศิริตายแล้วผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นฟ้อง จำเลยที่ 1 กับบุตรทั้งหมดซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนายศิริ (ผู้ตาย) ให้โอน ทะเบียนที่ดินให้ผู้ร้องทั้งสองตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 125/2528 ของศาลนี้สิทธิ ของผู้ร้องทั้งสองมีอยู่ก่อนที่โจทก์จะนำยี้ด จึงขอให้ปล่อยทรัพย์สินคือที่ดินที่ยึดรวม 73 โฉนด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา (สำนวนร้องขัดทรัพย์ที่ 1 อันดับ 220)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนร้องขัดทรัพย์ที่ 1 อันดับ 266)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจาก สารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจาก
สารบบความของศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>